

עומר 24 בדצמבר 2017
מספרנו: 1339

לכבוד
מר ויצמן שירי
רח' שאול אביגור 1/51
תל אביב 69379

א"י

הנדון: אישור לגבי סעיפים כספיים, יתרות כספיות ומידע אחר בכלול בדוחות כספיים של חברת טללי הנגב בע"מ (להלן: "חברה"); ומידע על מעמד דוחות המס של החברה לשנות המס 2008-2015, שהוגשו למשרדי רשות המיסים בבאר שבע.

התבקשנו על ידך לפרט ולדווח לך בדוח מיוחד על יתרות כספיות שלך ושל צדדים קשורים לחברה, הכלולות בדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2015, ("החברה" או "חברתך" באישור זה היא חברת **טללי הנגב בע"מ**), ועל עסקאות העומדות בבסיס היתרות הכספיות, אשר בוצעו על ידי החברה או צדדים הקשורים לה, עסקאות שתוצאתן היא ההכרה ביתרות הכספיות המדווחות במאזן החברה לתאריך האמור.

כמו כן התבקשנו לדווח ולפרט לך על הסכומים המדווחים בדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2015 כסכומי השקעה בחברת **מוניטין חברה לקידום התעשייה בע"מ** (להלן: "מוניטין") ואת הפרטים שבידנו בדבר המקורות הכספיים ששמשו את החברה בהשקעתה במוניטין.

בהתאם לבקשתך כאמור, אנחנו מפרטים ומאשרים לך את הפרטים שלהלן:

1. הרכב יתרות בעלי המניות וצדדים קשורים של החברה ליום 31.12.2015 - באלפי ש"ח

יתרה חובה (זכות)	בעל מניות
15,272	יתרה שלך - ויצמן שירי (הערה 1)
3,742	יונה שמש - (צד המחזיק בחברה קשורה)
(6,745)	משה שמש - (צד המחזיק בחברה קשורה)
12,269	סך הכול

2. הערה: על פי הסכם שנחתם ביום 19 בנובמבר 2017 בינך, בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן: "בנק לאומי") והחברה, שעניינו חוב החברה לבנק לאומי, יישא מר ויצמן שירי וישלם, באופן אישי וישיר לבנק לאומי סכום של כ- 8,750 אלפי ש"ח, מימוש ההסכם מקטין בפועל את חובך לחברה בסכום הנ"ל, ובסך הכול יעמוד החוב שלך לחברה על סך 6,522 אלפי ש"ח בלבד, נוסף על האמור, יתרת החוב שלך לחברה עשויה לקטון אל מתחת לסכום הנ"ל עם השלמת הבירורים לגבי סכומים נוספים ששולמו על ידך בעבר על חשבון חובות החברה לצדדים שלישיים, בין היתר בנק דיסקונט, בנק מרכנתיל דיסקונט, רשויות מס ובעלי חוב אחרים של החברה ורישומם בספרי החברה על פי כללי החשבונאות המקובלים.

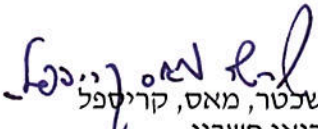
3. סכומים הרשומים במאזן החברה כהשקעות במוניטין:
בדוחות הכספיים של החברה הוכרו ודווחו סכומי השקעה ברכישת מוניטין בסכום כולל מצטבר של 6,542 אלפי ש"ח. סכום זה מורכב מעלות תשלומים ראשוניים ששולמו בפועל לבעלי המניות הקודמים של מוניטין (המוכרים), בגובה של כ- 10% מהסכום הכולל,

בסמוך למועד ההתקשרות בעסקה, ויתרת התשלומים, כ- 90% שולמו במועדים מאוחרים בהרבה, בשנים 2001 עד 2006. התשלומים הנוספים היו בגין הפרשי תמורה שהגיעו למוכרים על פי הסכמי פשרה, מיסי שבח, מכירה ורכישה שהושטו כולם על החברה על פי הסכמי המכר, ומתשלומי שכר טרחה לעורכי דין, רואי חשבון, שמאי מקרקעין ויועצים שונים אחרים; כול התשלומים הנוספים כאמור, בסכום של למעלה מ 6 מיליוני ש"ח, שולמו על ידי ה"ה יונה שמש ומשה שמש כמפורט בכרטיסי החשבון האישיים המנוהלים להם בספרי החברה. יצוין כי, בתקופה שבין שנת 2000 ו-2007, לחברה עצמה לא היו כול מקורות כספיים להשקעה במוניטין עקב הפסקת הפעילות שלה ושל כול החברות המוחזקות על ידה, להערכתנו, בהעדר כול פעילות אחרת של החברה, הרי שכול הסכומים שהועברו אליה ע"י משה ויונה שמש בתקופה זו היו לצורך ההשקעה במוניטין כאמור.

4. יתרות חוב מס הכנסה:

בתיק החברה במס הכנסה רשום, נכון להיום, חוב בסכום כולל של כ 7,5 מיליוני ש"ח בגין שומות מס שהוצאו לחברה לשנים 2008 עד 2015. החוב נובע מקביעות של משרדי מס הכנסה שנקבעו בזמנו בהעדר דוחות (שומות מס בסימול "04"), בהתאם להוראות ס' 145(ב) לפקודה. ואולם, חוב זה אינו נכון כעת הואיל והחברה הגישה את כול דוחות המס שהיא חייבת בהם לפני מספר חודשים רב. סעיף 150(ב) לפקודת מס הכנסה קובע כי יש לראות בדוח שהוגש לאחר קביעת פקיד השומה ע"פ ס' 145(ב) כהשגה, וכי יש לקבוע את החבות במס על פי הדוח שהוגש. אי קליטת הדוחות שהוגשו על ידי החברה ואי רישום ההשגה, אינם כדין וגורמים לחברה חבות מלאכותית ובלתי מוצדקת במס הכנסה. יובהר כי סך החוב הנכון, על פי הדוחות שהוגשו על ידי החברה, והמתחייב מהוראות ס' 150(ב) לפקודת מס הכנסה, אינו עולה על 2 מיליוני ש"ח.

משרדנו יעמוד לרשותך להבהרות ככול שיידרש


שלמה קרייגר, מאס, קריסטל
רואי חשבון.